

1501323-57.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... a) associação criminosa armada; b) roubo com restrição da liberdade, concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. A absolvição, em essência, é por dois argumentos. O primeiro: não há provas suficientes a indicar a autoria (ou participação, não está claro na denúncia), tanto na associação quanto no roubo, para além de qualquer dúvida. O segundo: o crime de associação, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1501323-57.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501323-57.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO CESAR LOPES DE ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual CAIO CESAR LOPES DE ARAUJO foi denunciado como incurso nas penas (i) do art. 8.º da Lei n.º 8.072/90 c/c art. 288, parágrafo único, do Código Penal; (ii) do artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 29, todos do Código Penal; todos em concurso material (fls. 125/127).

Narra a denúncia que, no dia 04 de junho de 2021, na Rua Arinos, 200, Industrial Anhanguera, nesta cidade e comarca de Osasco, o acusado associou-se com outros dois indivíduos não identificados para o fim específico de cometer crimes hediondos, constituindo associação armada.

Consta, ainda, da inicial que, nas mesmas condições de dia, mas na Rua Álvaro Alvim, 400, Industrial Anhanguera, nesta cidade e comarca de Osasco, o acusado, agindo em concurso e unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça, consistente no emprego de arma de fogo, contra as vítimas Luiz Eduardo Risseto e Rogerio de Melo, a qual as reduziu à impossibilidade de resistência, bem como mediante restrição da liberdade das vítimas, subtraiu, para proveito comum, um caminhão, marca VW,

placas CVP1E31/SP, avaliado em R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), 179 (cento e setenta e nove) caixas de frango resfriado, avaliadas em R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), e um celular, marca Motorola, modelo One Fusion, avaliado em R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Segundo o apurado, o denunciado e outros dois indivíduos não identificados constituíram associação criminosa armada, com a finalidade de praticar diversos crimes. Para tanto, dividiram entre si as tarefas a serem desempenhadas e se organizaram, planejando a ação criminosa do seguinte modo: "Juninho" e "Piá", indivíduos não identificados, mediante o emprego de arma de fogo, abordariam as vítimas, subtraindo-lhe o caminhão e a respectiva carga, enquanto ao denunciado incumbiria a condução do caminhão, guarda da carga e posterior dispensa do veículo, mantendo a liberdade das vítimas restrita durante toda a ação criminosa.

Na data dos fatos, na Rua Álvaro Alvim, 400, Paulicéia, na cidade e comarca de São Bernardo do Campo, dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça, consistente no emprego de arma de fogo, abordaram as vítimas e anunciaram o roubo, exigindo que descessem da cabine e a vítima Rogério entrasse em outro veículo, Fiat Palio, cor branca, no banco de trás, enquanto o denunciado conduziu novamente a vítima Luiz ao caminhão, obrigando-a a segurar uma mala com antenas e manter-se com a cabeça abaixada.

Após, o denunciado e seus comparsas permaneceram circulando com as vítimas em seu poder por aproximadamente duas horas até que estacionaram os veículos e a vítima Luiz foi transferida ao outro veículo, onde se encontrava a vítima Rogério.

No veículo Fiat Palio, cor branca, as vítimas continuaram, com a liberdade restrita, sob o poder de dois indivíduos não identificados, um deles portava arma de fogo. Enquanto isso, o denunciado conduziu o caminhão em direção a cidade e comarca de Osasco.

Os indivíduos não identificados estacionaram novamente o veículo Fiat Palio e permaneceram, por mais duas horas, parados no local com as vítimas em seu poder. Em seguida, deixaram as vítimas na cidade de São Paulo.

A partir das informações quanto à desconexão do cabo da bateria com o rastreador, prestadas pela empresa responsável pelo rastreamento do caminhão conduzido pelas vítimas, os policiais civis obtiveram a localização do veículo, o qual se encontrava nesta cidade e comarca de Osasco e, então, dirigiram-se ao local, onde abordaram o denunciado na posse do veículo. Em revista pessoal, os policiais encontraram o celular da vítima junto ao denunciado. Na ocasião, o denunciado confessou informalmente aos policiais que pretendia dispensar o caminhão.

Entretanto, os policiais não encontraram a carga subtraída no interior do caminhão e, por isso, diligenciaram ao último local em que o caminhão permaneceu estacionado por aproximadamente 20 minutos e encontraram, no interior de um cômodo inabitado, a carga subtraída.

Em sede policial, as vítimas reconheceram, sem dúvidas, o denunciado como um dos autores do delito, notadamente aquele que conduziu o caminhão após o momento em que foram abordadas, bem como que, ao menos, dois indivíduos portavam arma de fogo.

O denunciado, por sua vez, confessou que, naquele dia, "Juninho" e "Piá" ofereceram-lhe a quantia de R\$ 600,00 (seiscentos reais) para conduzir o caminhão, objeto do roubo praticado por eles. Afirmou que os referidos indivíduos foram até a sua residência, a bordo de um Fiat Palio, e, em seguida, seguiram o caminhão. Disse que, no momento em que o caminhão estacionou, "Juninho" e "Piá", mediante o emprego de arma de fogo, abordaram as vítimas. Em seguida, admitiu que

conduziu o caminhão com uma das vítimas, enquanto a outra foi levada pelos comparsas no Fiat Palio. Asseverou que deixou uma das vítimas na Vila dos Remédios e, então, seguiu para Osasco, na comunidade Santa Fé, local no qual descarregou o caminhão, mas ao tentar dispensar o veículo foi preso em flagrante.

A denúncia foi recebida às fls. 105.

Folha de antecedentes às fls. 108/110.

Citado (fls. 124), o acusado apresentou resposta à acusação por intermédio de advogado constituído (fls. 122).

Em decisão de fls. 128/130, o recebimento da denúncia foi mantido e foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 08.09.2021, às 15h30; em despacho de fls. 160, o ato foi redesignado para o dia 14.10.2021.

Em audiência de instrução foi ouvida a vítima Rogério, bem como as testemunhas policiais. O Ministério Público insistiu na oitiva da vítima Luiz Eduardo (fls. 194/195).

Foi revogada a prisão preventiva (fls. 199/206). Alvará de soltura cumprido juntado às fls. 216/218.

Em nova audiência a vítima Luiz Eduardo não compareceu e o Ministério Público novamente insistiu (fls. 229).

Em derradeira audiência, a vítima Luiz Eduardo não compareceu, tendo as partes, enfim, desistido da oitiva. O réu não compareceu sendo-lhe, então, decretada a revelia (fls. 234/235).

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência nos termos da inicial (fls. 238/245).

Em alegações finais, a defesa pleiteou a absolvição por ausência de provas (fls. 247/253).

É o breve relatório.

Fundamento e decido

O pedido é improcedente.

São dois os crimes imputados: a) associação criminosa armada; b) roubo com restrição da liberdade, concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. A absolvição, em essência, é por dois argumentos. O primeiro: não há provas suficientes a indicar a autoria (ou participação, não está claro na denúncia), tanto na associação quanto no roubo, para além de qualquer dúvida. O segundo: o crime de associação, dogmaticamente de tutela antecipada, e pressuposto ao crime material de roubo, em realidade é descrito na denúncia como verdadeiro concurso de pessoas. Com relação a associação não apenas carece de provas a acusação como a denúncia é inepta tendo em conta que não há descrição típica autônoma do crime de concerto necessário, mas sim a descrição dos requisitos para o reconhecimento do concurso de pessoas. Nesse ponto, observa-se um excesso de acusação e, acima de tudo, uma dupla imputação para o mesmo fato.

Dito isso, passa-se a valoração objetiva da prova.

Em que pese a materialidade esteja demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência (fls. 09/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14) e fotografias (fls.

29/32) a imputação de autoria não está demonstrada nos autos de forma indubitosa.

Encerrada a instrução do feito, depreende-se que a reconstrução fático-probatória não é suficiente à comprovação da autoria delitiva para além da dúvida razoável, devendo, portanto, prevalecer o postulado da presunção e inocência pelos motivos que passo a expor.

Com efeito, a finalidade epistêmica do processo penal é a busca da verdade, ainda que de forma aproximada, por meio de reconstrução fática que leve a superação do postulado da presunção de inocência. Entretanto, este objetivo teleológico deve ser buscado com respeito as regras legais e constitucionais de produção e valoração das provas. Nesse sentido: “assim, no Brasil, os códigos processuais, civil e penal, dispõem justamente acerca da validade da prova da verdade, que deverá seguir um trâmite que não cause surpresa às partes (livre acesso), que amplie sua participação no discurso relacionado ao seu enunciado (contraditório), que seja adequada e idônea ao fato que se quer provar e que não seja obtida por meios ilícitos. A busca da verdade não é, assim, orientada para a obtenção da verdade substancial, mas apenas da verdade provavelmente admitida. Não vigora mais, assim, no processo a busca da verdade real. Até porque, como já se disse, não existe essa suposta verdade real. Seria uma pretensão audaciosa do direito entender que o juízo possa fazê-lo unicamente pelos instrumentos legais.” (TAVARES, Juarez, CASARA, Rubens. Prova e verdade. 1ª ed. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2020, p. 147).

Cumprido pontuar, nesse prisma, que o Código de Processo Penal adotou o sistema do livre convencimento objetivo motivado do juiz, pelo qual incumbe ao magistrado formar sua convicção a partir da livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, desde que fundamentadamente.

Uma das regras legais de valoração racional da prova vem insculpida no art. 155 do CPP. Este comando legal, a seu turno, estabelece limites ao livre convencimento objetivo do juiz, na medida em que dispõe que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em outras palavras, não é lícito ao julgador formar sua convicção e, por conseguinte, proferir sentença condenatória com base em elementos indiciários, colhidos em sede inquisitorial. É preciso que, quanto às provas orais, sejam elas avaliadas em contraditório judicial.

No caso dos autos, as provas são eminentemente orais e não houve a produção de prova – sujeita ao crivo do contraditório – que permita a demonstração, para além de qualquer dúvida racional-objetiva, das premissas fáticas da acusação.

Em juízo o réu não foi ouvido posto que decretada a revelia. Desta sanção processual não pode ser extraída qualquer valoração negativa.

As provas produzidas em juízo não refutam, para além de qualquer dúvida razoável, presunção constitucional.

Em primeiro lugar, anote-se que a vítima Luiz Eduardo, motorista do caminhão, não foi ouvida em juízo.

Em segundo lugar, somente fora ouvida a vítima Rogério a qual, segundo consta, teria sido colocada no carro. Esta vítima, frise-se, em juízo não reconheceu o réu como autor da conduta típica.

Em terceiro lugar, consta que esta vítima (Rogério) teria reconhecido positivamente o réu como autor dos fatos na delegacia de polícia. Pois bem. Além de não ter

reconhecido em juízo, de rigor salientar que, ao que consta, o réu seria o motorista do caminhão e esta vítima não permaneceu no caminhão, mas sim com outros roubadores no carro. Não teve, assim, contato com o réu. Ainda, ao ser ouvida em juízo, disse que reconheceu o réu “na hora por causa da barba”.

Em quarto lugar, para completar, urge salientar que o reconhecimento na delegacia (fls. 33), ainda que com quatro pessoas, não seguiu os ditames do art. 226 do CPP diante da ausência de pessoas com semelhanças físicas.

Resta, assim, a análise das testemunhas.

Em primeiro lugar, soa estranho a relação estreita, para dizer o mínimo, entre agentes públicos pagos pelo Estado, que trabalham no DEIC – zona norte de São Paulo – e a empresa de rastreamento de caminhão eis que, segundo a testemunha Otávio, confirmado pela testemunha Diego, a solicitação da empresa de rastreamento fora feita diretamente a testemunha Otávio em seu telefone celular pessoal. Segundo afirmam, estavam próximos ao DEIC quando se dirigiram a Osasco, recebendo informações da empresa de rastreamento.

Ainda, a testemunha Otávio afirmou em juízo, em um primeiro momento, que o réu estava saindo do caminhão. Posteriormente, afirmou que o réu já estava fora do caminhão. Também, afirmou que foi o “caçador” da empresa de rastreamento, o qual compareceu ao local, em um veículo Onix prata, quem indicou o caminhão. A testemunha Diego negou, em um primeiro momento, que tivesse um “caçador”, somente confirmando após as perguntas de complementação realizadas pelo juízo. De se salientar que esta pessoa “o caçador”, importante testemunha civil independente aos fatos, se é que estava presente, não apareceu em momento algum dos autos e não foi ouvida em juízo.

Em segundo lugar, a testemunha Diego afirmou que ao chegarem ao local o réu estaria a uns 2 / 3 metros do caminhão, o qual já estava fechado. Anote-se que não foram apreendidas chaves ou mesmo que o réu estivesse com as chaves do caminhão.

Assim, o único elemento de prova é que o celular da vítima (não ouvida), eis que a vítima ouvida em juízo não relatou subtração de celular, segundo afirmam as testemunhas, foi encontrado com o réu. Este elemento de prova não é suficiente para justificar o reconhecimento da responsabilidade penal pelo roubo e muito menos qualquer animus associativo, diante da tênue linha, neste caso, entre possível receptação e participação (as próprias testemunhas afirmaram que no momento o réu teria dito que somente foi chamado para “dispensar” o caminhão) no roubo.

Assim, diante da irregularidade do reconhecimento na fase policial e das inconsistências em juízo, e da linha tênue de certeza para condenação, por si só, a absolvição já se impõe.

No atual avanço do processo penal não se pode ignorar regras de procedimento, como fora feito pelo Delegado de Polícia. Outrossim, não se pode ter como certeza um reconhecimento quando este não minimamente corroborado, sequer pela própria vítima.

Sobre o reconhecimento, importantes julgados recentes: STJ - HC 598886 / SC - Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ - 6ª T - j. 27.10.2020 - DJe 18/12/2020; STJ - HC 652284 / SC - Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA - 5ª T - j. 27.04.2021 - DJe 03/05/2021; TJSP - Apelação Criminal n. 1509490-21.2020.8.26.0050 - Rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli - 16ª Câmara de Direito Criminal - j. 01.06.2021 - publicação 01.06.2021)

Nesse sentido também em recente ponderação sobre o reconhecimento durante a fase de inquérito policial e a interpretação do art. 226 do CPP: "Esta Corte Superior inicialmente entendia que a validade do reconhecimento do autor de infração não

está obrigatoriamente vinculada à regra contida no artigo 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (AgRg no HC 691.549/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022).

Portanto, em juízo não foi possível o escrutínio corroborativo da prova testemunhal que levasse a uma reconstrução fática aproximativa das premissas afirmadas na inicial.

O direito penal, frise-se, não se contenta com conjecturas, nem mesmo com probabilidade de autoria. A moderna dogmática penal e processual penal exige a convicção plena do julgador, base ética indeclinável amparada em substrato material valorativo produzido em contraditório. Em outras palavras, a dúvida, por menor que seja, milita sempre em favor do acusado, eis que a presunção de inocência é corolário de um Estado de direito democrático.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da presente ação penal e ABSOLVO CAIO CESAR LOPES DE ARAUJO da acusação de ter infringido o art. 8.º da Lei n.º 8.072/90 c/c art. 288, parágrafo único, do Código Penal e artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Não há bens a serem restituídos.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Osasco, 16 de dezembro de 2022.